

OSMAN BIN ALIAS
lwn
ROHANA BINTI RAZALI

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mukhyuddin bin Haji Ibrahim (Pengerusi), YA Dato' Hj. Yusof Bin Musa(Panel), YA Tuan Haji Saarani bin Ismail (Panel) Pada 2hb Mei 2018]

10000-075-0037-2017
 Kes Rayuan No. ~~10000-028-0046-2016~~ 

Peguam Perayu: -

Peguam Responden: -

ALASAN PENGHAKIMAN

PERMOHONAN PERAYU

[1] Perayu telah membuat rayuan kes kepada Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor terhadap keputusan Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor dalam kes Mal Saman No.: 10400-075-0065-2017 yang bertarikh 13hb April 2017 dan memohon agar Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor membatalkan Perintah Mahkamah Tinggi Syariah tersebut.

[2] Perayu merayu agar perintah tersebut dibatalkan berdasarkan Alasan-alasan Rayuan yang di failkan oleh Perayu pada 9hb Jun 2017 sepertimana pada muka surat 59 – 62 Rekod Rayuan.

FAKTA KES DAN PROSIDING DI MAHKAMAH TINGGI SYARIAH NEGERI SELANGOR

[3] Pihak-pihak telah berkahwin pada 3hb Mei 2003 di Masjid Amaniah, Taman Batu Caves, Selangor dan telah bercerai pada 1hb Januari 2014 di Mahkamah Rendah Syariah Johor Bahru, Johor. Hasil perkahwinan pihak-pihak telah mendapat tiga (3) orang anak.

[4] Pada 5hb Mei 2016, Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor telah memberikan suatu penghakiman berhubung hak jagaan anak sementara melalui kausa tindakan kes Mal No.: 10400-038-0125-2016.

[5] Dalam penghakiman berhubung hak jagaan anak sementara tersebut, hak jagaan telah diberikan kepada Responden dan Perayu diberikan hak lawatan dan bersama sebanyak dua (2) kali sebulan iaitu pada setiap hari Ahad minggu kedua dan minggu keempat dari jam 10.00 pagi hingga 6.00 petang.

[6] Pada 27hb Januari 2017, Perayu telah memfailkan permohonan untuk menguatkuasakan dan melaksanakan perintah dengan cara pengkomitan. Perayu telah memohon kepada Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor agar satu Notis Tunjuk Sebab dikeluarkan terhadap Responden berdasarkan subperenggan 151(1) (aa) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

[7] Perayu dalam permohonannya di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor menyatakan bahawa Responden telah tidak mematuhi perintah hak lawatan dan bersama yang telah diberikan kepada Perayu oleh mahkamah.

[8] Prosiding perbicaraan Permohonan untuk Mendapatkan Notis Tunjuk Sebab tersebut telah dibuat secara *ex parte* dan pada 4hb April 2017 Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor telah menolak permohonan Perayu tersebut;

[9] Perayu tidak berpuashati dengan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor tersebut dan Perayu merayu agar perintah tersebut dibatalkan berdasarkan empat (4) Alasan-alasan Rayuan yang di failkan oleh Perayu pada 9hb Jun 2017 sepertimana pada muka surat 58 – 62 Rekod Rayuan.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH NEGERI SELANGOR

[10] Bagi maksud Rayuan ini, kami telah meneliti Alasan-Alasan Rayuan Perayu, Penghujahan-penghujahan bertulis yang telah dimasukkan oleh pihak-pihak dan Alasan Penghakiman Bertulis Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor. Kami akan mengulasnya perkara-perkara yang dirayu secara keseluruhan berpandukan alasan-alasan Rayuan Perayu yang telah dihujahkan kepada kami.

[11] Setelah meneliti Alasan-Alasan Rayuan Perayu, Kami mendapati Alasan-Alasan Rayuan yang telah difailkan oleh Perayu ke Mahkamah Rayuan ini adalah tidak mematuhi peruntukan undang-undang. Subseksyen 155 (2) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 menyatakan seperti berikut;

Seksyen 155. Petisyen rayuan.

(1)

(2) *Tiap-tiap petisyen rayuan hendaklah ditandatangani oleh perayu atau Peguam Syariannya dan hendaklah mengandungi butir-butir tentang perkara-perkara undang-undang atau fakta-fakta yang berkenaan dengannya Mahkamah perbicaraan dikatakan telah silap, dan, kecuali dengan kebenaran Mahkamah Rayuan Syariah, perayu tidak boleh semasa pendengaran rayuan itu dibenarkan bergantung atas*

apa-apa alasan rayuan selain daripada yang dinyatakan dalam petisyen itu.

(3)

[12] Alasan-Alasan Rayuan Perayu yang telah difailkan oleh Perayu sepertimana pada muka surat 58 – 62 Rekod Rayuan adalah tidak mengandungi butir-butir tentang perkara-perkara undang-undang atau fakta-fakta yang berkenaan dengannya Mahkamah perbicaraan dikatakan telah silap.

[13] Oleh yang demikian, kami tiada pilihan lain melainkan menolak permohonan semakan Pemohon ini kerana Pemohon tidak mematuhi kehendak subseksyen 155 (2) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Rayuan, Alasan-Alasan Rayuan Perayu, Rekod Rayuan, Alasan Penghakiman Hakim Bicara, Hujah Bertulis Pihak-pihak, MAKA kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

i] Rayuan Perayu diTOLAK.

Di baca dan ditandatangani oleh:-

.....
1. **YA. DATO' HAJI MUKHYUDDIN BIN HAJI IBRAHIM**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

.....
2. **YA. DATO' HAJI YUSOF BIN MUSA**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Diipersetujui oleh:-

.....
3. **Y.A TUAN SAARANI BIN ISMAIL**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Tarikh :